

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2820/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

นาง พรทิพย์ ทองวิไลไพสิฐ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 282

ป.วิ.อ. มาตรา 227, มาตรา 238

แม้คำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายจะเป็นพยานบอกเล่าแต่กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้รับฟัง เพียงแต่ลำพังมีน้ำหนักน้อยจึงรับฟังคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายประกอบกับพยานบุคคลและพยานเอกสารลงโทษจำเลยที่ 1 ได้ ภาพถ่ายธนบัตรที่มีลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 ซึ่งพนักงานสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองว่าถ่ายมาจากต้นฉบับจริงเป็นสำเนาเอกสารที่เจ้าพนักงานรับรองจำเลยมิได้โต้แย้งคัดค้านความถูกต้องแท้จริงย่อมรับฟังได้โดยชอบตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 238 จำเลยรับเด็กหญิงและหญิงหลายคนซึ่งมีผู้จัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อการอนาจารเพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น โดยรับไว้หลายครั้งครั้งละ 2 คนบ้าง 1 คนบ้างนั้น การรับไว้แต่ละครั้งเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน แต่ในครั้งเดียวกันแม้รับเด็กหญิงหรือหญิงไว้หลายคนก็เป็นการกระทำความผิดเดียว

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่นได้รับตัวเด็กหญิงหรือหญิงรวม 14 คน ซึ่งมีผู้จัดหา ชักพาไปเพื่อการอนาจารและค้าประเวณีโดยเด็กหญิงหรือหญิงยินยอม และจำเลยทั้งสองร่วมกันจัดหาเด็กหญิงและหญิงดังกล่าวกระทำการค้าประเวณีเพื่อผู้อื่นเป็นปกติธุระ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282, 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 มาตรา 5 พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 8

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 วรรคสี่ และมีความผิดตามพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 8 ให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 วรรคสี่ ดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 โดยให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 วรรคสี่ ทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 กล่าวคือ ลงโทษตามวรรคแรก จำคุกกระทงละ 1 ปี รวม 3 กระทง เป็นจำคุก 3 ปี ลงโทษตามวรรคสอง จำคุกกระทงละ 3 ปี รวม 7 กระทง เป็นจำคุก 21 ปี ลงโทษตามวรรคสาม จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 2 กระทง เป็นจำคุก 10 ปี รวมเป็นจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 34 ปี

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหาย แม้จะเป็นพยานบอกเล่า แต่ก็ไม่มีกฎหมายห้ามไม่ให้รับฟังเสียทีเดียว เพียงแต่นำหนักน้อยเท่านั้นศาลย่อมรับฟังคำให้การชั้นสอบสวนดังกล่าวประกอบกับพยานบุคคลและพยานเอกสารที่โจทก์นำเสนอได้

ภาพถ่ายธนบัตรที่มีลายมือชื่อจำเลยที่ 2 ลงชื่อไว้โดยมีพนักงานสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นเอกสารที่ถ่ายมาจากต้นฉบับจริงเมื่อปรากฏว่าสำเนาเอกสารดังกล่าวไม่ตรงกับต้นฉบับ ทั้งจำเลยมิได้โต้แย้งคัดค้านความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร เมื่อภาพถ่ายธนบัตรดังกล่าวเป็นสำเนาเอกสารที่เจ้าพนักงานรับรองจึงเป็นการเพียงพอที่ศาลจะรับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าวได้โดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 238 แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานเพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น รับเด็กหญิงและหญิงซึ่งมีผู้จัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อการอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 วรรคสี่ และเนื่องจากนางสาวหนึ่งฤทัยกับนางสาวบังอรมาทำงานกับจำเลยที่ 1 พร้อมกัน เช่นเดียวกับนางสาวสีพันธ์กับนางสาวเพ็ญ หล้าพรหม การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่เกี่ยวกับนางสาวหนึ่งฤทัยและนางสาวบังอร จึงเป็นความผิดกรรมเดียว เช่นเดียวกับที่จำเลยที่ 1 กระทำต่อนางสาวสีพันธ์ และนางสาวเพ็ญ หล้าพรหม แต่เป็นการกระทำความผิดต่างวันเวลากันจึงเป็นความผิด 2 กระทง ส่วนกรณีของผู้เสียหายอื่นอีก 8 คน นั้น จากคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายดังกล่าวซึ่งรับฟังได้ดังได้วินิจฉัยมาแล้ว ประกอบด้วยคำเบิกความของนางสาวตึกฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 รับผู้เสียหายแต่ละคนไว้คนละวันเวลากันการกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดต่างกรรมกัน รวม 10 กระทงและจากคำเบิกความของนางสาวตึกและคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสีย

หายทั้ง 12 คน พังได้ว่า ขณะเกิดเหตุนางสาวหนึ่งฤทัยอายุ 18 ปี นางสาวบังอรอายุ 16 ปีเศษ เด็กหญิงทับทิมอายุ 14 ปีเศษ นางสาวตึก อายุ 15 ปีเศษ นางสาวประดับ อายุ 16 ปีเศษ นางสาวสีพันธ์ อายุ 16 ปีเศษ นางสาวเพ็ญหล้าพรหม อายุ 16 ปีเศษ เด็กหญิงสฤติย์ อายุ 13 ปีเศษนางสาวเพ็ญหรือเพ็ญ แสนดี อายุ 23 ปีเศษ นางสาว มันทนาอายุ 18 ปีเศษ นางสาวกาญจนา อายุ 16 ปีเศษ และนางสาวจิมอายุ 17 ปี เศษ จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 วรรคสี่ ประกอบด้วยวรรคแรก 2 กระทั่งตาม มาตรา 282 วรรคสี่ประกอบด้วยวรรคสอง 6 กระทั่ง ตามมาตรา 282 วรรคสี่ประกอบด้วยวรรคสาม 2 กระทั่ง แล้ววินิจฉัยต่อไป ว่าจำเลยที่ 1 กระทำผิดในข้อหาฐานเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น ได้เป็นธุระจัดหา ชักพานางสาวทองทิพย์และนางสาวย้ายไปเพื่อการอนาจารและค้าประเวณีเพื่อผู้อื่น เป็นปกติธุระตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 วรรคแรกและพระราชบัญญัติ ปราบการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 8 ส่วนจำเลยที่ 2 วินิจฉัยว่าเป็นตัวการร่วม กับจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่นรับตัวนางสาวหนึ่งฤทัย นางสาวบังอร เด็กหญิงทับทิม นางสาวตึก นางสาวประดับนางสาวสีพันธ์ นางสาว เพ็ญ เด็กหญิงสฤติย์ นางสาวเพ็ญนางสาวมันทนา นางสาวกาญจนา นางสาวจิม ซึ่งมี ผู้จัดหาล่อไป หรือชักพาไปเพื่อการอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282วรรคสี่ โดยเป็นความผิดต่างกรรมรวม 10 กรรม ส่วนความผิดเพื่อให้สำเร็จ ความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพานางสาวทองทิพย์ และนางสาวย้าย ไปเพื่อการอนาจารพังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้กระทำผิดในข้อหาดังกล่าว

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 282 วรรคสี่ ประกอบด้วย วรรคแรก 2 กระทั่งให้จำคุกกระทั่งละ 1 ปี เป็นจำคุก 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282วรรคสี่ ประกอบด้วยวรรคสอง 6 กระทั่ง ให้จำคุกกระทั่งละ 3 ปีเป็นจำคุก 18 ปี และตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 282 วรรคสี่ประกอบด้วย วรรคสาม 2 กระทง ให้จำคุกกระทงละ 5 ปี เป็นจำ
คุก10 ปี รวมจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 30 ปี

(ชวลิต พรายภู-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>